

CAPSTONE PROJECT DJKN MUDA 2021

**PEMBIAYAAN INOVATIF SEKURITISASI PENDAPATAN MASA DEPAN
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA**

I Putu Sukma Hendrawan
Andriawan Bayu Pramana
Laksmi Dewi Rinanti
Nabilla Rachma Wahyuni
Andika Putra Bharata
Selly Monica

Pembiayaan Inovatif Sekuritisasi Pendapatan Masa Depan Pemanfaatan Barang Milik Negara *Capstone Project DJKN Muda 2021*

I Putu Sukma Hendrawan¹
 Andriawan Bayu Pramana²
 Laksmi Dewi Rinanti³
 Nabilla Rachma Wahyuni⁴
 Andika Putra Bharata⁵
 Selly Monica⁶

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan salah satu kebijakan yang signifikan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama terkait peran sentral pembiayaan sebagai sarana menutup defisit anggaran. Dengan keterbatasan kapasitas fiskal dalam membiayai kebutuhan pembangunan yang besar dan semakin beragam, diperlukan sebuah strategi pendanaan yang dapat mengoptimalkan seluruh kapasitas pendanaan yang ada, termasuk melalui pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dan swasta, melalui skema-skema pembiayaan yang inovatif (*innovative financing*).

Salah satu bentuk skema pembiayaan inovatif adalah melalui penerbitan instrumen sekuritisasi di mana Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dapat berperan aktif melalui inisiasi instrumen sekuritisasi efek beragun aset dengan *underlying asset* berupa pendapatan masa depan dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Dengan tingkat stabilitas yang cukup baik sebagaimana hasil observasi data historis serta adanya potensi berdasarkan simulasi yang kami lakukan, kami berpandangan bahwa pendapatan dari pemanfaatan BMN kiranya dapat menjadi *underlying asset* dalam penerbitan instrumen sekuritisasi.

Tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskusi awal kebijakan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) dalam bentuk sekuritisasi PNBp pemanfaatan BMN serta memberikan tambahan perspektif kepada *regulator* dan *policy maker* mengenai potensi adaptasi model pembiayaan dalam bentuk sekuritisasi yang dilakukan oleh sektor privat di sektor pemerintahan.

¹ Lembaga Manajemen Aset Negara

² Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau

³ Direktorat Barang Milik Negara

⁴ KPKNL Bandar Lampung

⁵ KPKNL Bogor

⁶ KPKNL Palembang

DAFTAR ISI

Pendahuluan	3
Metode Penulisan	8
Sekuritisasi	9
Penjelasan Umum Mengenai Sekuritisasi	9
Struktur dan Tahapan Sekuritisasi	14
Jenis dan Macam Sekuritisasi	16
Sekuritisasi Pendapatan Masa Depan (<i>Future Flow Securitization</i>)	17
Praktik Sekuritisasi di Indonesia	18
Ringkasan <i>Benchmark</i> pada Emiten Penerbit Instrumen Sekuritisasi	24
Penerbitan Instrumen Sekuritisasi oleh Pemerintah	25
Pemanfaatan BMN	27
Sekuritisasi Pendapatan Masa Depan Pemanfaatan BMN Sebagai Pembiayaan Inovatif	31
Potensi Pemanfaatan BMN untuk Sekuritisasi	31
Model Sekuritisasi Pendapatan Masa Depan Pemanfaatan BMN	34
Penentuan Transaksi Pemanfaatan BMN	34
Penyusunan Skematik Sekuritisasi	34
Contoh Simulasi Perhitungan Instrumen Sekuritisasi	38
Rekomendasi dan Hal-hal yang Perlu Disiapkan	39
Batasan Penulisan	40
Referensi	41

1. Pendahuluan

Pembiayaan merupakan salah satu kebijakan yang signifikan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kebijakan anggaran defisit di mana Pemerintah merencanakan anggaran belanja yang lebih besar, sebagai salah satu kontributor utama penggerak perekonomian negara, dari target pendapatan, pembiayaan sebagai sarana menutup defisit tersebut merupakan isu yang sangat sentral. Secara historis dan kerangka peraturan perundang-undangan, pembiayaan pemerintah dalam rangka menutup defisit mayoritas adalah dalam bentuk penerbitan surat berharga negara di dalam negeri. Secara rata-rata⁷, pada periode 2015-2020, penerimaan pembiayaan dari penerbitan surat berharga negara mengambil porsi 90,54% dari total penerimaan pembiayaan.

Tabel 1 Proporsi Penerimaan Pembiayaan Penerbitan Surat Berharga Negara Terhadap Total Penerimaan Pembiayaan

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara	85,99%	91,01%	93,15%	89,56%	92,14%	91,39%
Penarikan Pinjaman dalam Negeri	0,16%	0,18%	0,17%	0,28%	0,42%	0,22%
Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	0,06%	0,08%	0,05%	0,02%	0,02%	0,02%
Penarikan Pinjaman Luar Negeri	13,80%	8,73%	6,63%	10,14%	7,42%	8,37%

Model pembiayaan melalui surat berharga negara tersebut tentu akan tetap berlanjut mempertimbangkan signifikansinya dilihat dari jumlah pembiayaan yang telah dihimpun dan juga kepastian hukum dengan peraturan setingkat undang-undang yang mendasarinya. Namun demikian, diskusi mengenai model-model pembiayaan kreatif dan inovatif terus menerus dilakukan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan⁸ bahwa dengan keterbatasan kapasitas fiskal dalam membiayai kebutuhan pembangunan yang besar dan semakin beragam,

⁷ Data laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) pada <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/> diakses pada 29 Juli 2021

⁸ Bappenas, *RPJMN 2020-2024*, 23-24

diperlukan sebuah strategi pendanaan yang dapat mengoptimalkan seluruh kapasitas pendanaan yang ada untuk mencapai sasaran pembangunan. Salah satu strategi pendanaan pembangunan yang disebutkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dan swasta, melalui skema-skema pembiayaan yang inovatif (*innovative financing*).

Menurut KBBI, inovatif berarti bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru; bersifat pembaruan (kreasi baru). Ikhtiar mencari pembiayaan inovatif akan diwujudkan dalam diskusi mengenai model pembiayaan yang belum pernah dilakukan Pemerintah sebelumnya, salah satunya melalui pengkajian dan pendiskusian mengenai adaptasi model pembiayaan pada sektor privat pada sektor pemerintahan. Adaptasi praktik sektor privat pada sektor pemerintahan juga disebutkan oleh Metcalfe⁹ dalam tulisannya yang merekomendasikan para profesional keuangan publik (di dunia) untuk menggunakan pendekatan (serupa) pendekatan komersial dalam pengelolaan aset publik, menciptakan sumber pendapatan baru serta (sedikit) mengurangi ketergantungan pada peningkatan pajak. Opsi yang ditawarkan adalah dengan memaksimalkan *return* dari aset publik. Salah satu contoh yang disebutkan Metcalfe adalah kebijakan Pemerintah Selandia Baru untuk mengklasifikasikan aset publiknya ke dalam kelompok aset sosial dan komersial di mana aset komersial diharapkan untuk memperoleh imbal hasil finansial.

Hal ini sebenarnya bukan hal baru bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di mana salah satu sumber penerimaan negara menurut UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Pemanfaatan merupakan pendayagunaan BMN selain untuk tugas dan fungsi pemerintahan yang salah satu motifnya (meskipun bukan satu-satunya) adalah untuk memperoleh imbalan. Pemanfaatan BMN dapat dikelompokkan sebagai transaksi pertukaran (*exchange transaction*¹⁰) di mana Pemerintah selaku pemilik BMN memberikan hak guna BMN kepada mitra pemanfaatan dan secara langsung menerima imbalan yang setara atas pemberian hak guna tersebut. Secara umum transaksi pertukaran merupakan aktivitas utama sektor privat dan dengan demikian pelaksanaan transaksi merupakan salah satu bentuk adaptasi praktik sektor privat di sektor pemerintahan.

Model pendekatan quasi komersial juga telah dilakukan DJKN dengan membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai operator dalam pelaksanaan pemanfaatan atau optimalisasi BMN. Dalam PMK Nomor 144/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara, terdapat pengaturan yang memiliki

⁹ Alex Metcalfe, *Sustainable Public Finance Through Covid-19* (Association of Chartered Certified Accountant, 2020), 9

¹⁰ International Federation of Accountants, *The Conceptual Framework For General Purpose Financial Reporting By Public Sector Entities*, 31

konsekuensi kepada LMAN untuk melakukan pengklasifikasian aset dalam kelolaannya ke dalam kelompok komersial dan nonkomersial. Klasifikasi tersebut kemudian berimplikasi pada model pemanfaatan yang dilaksanakan termasuk imbal hasil yang diharapkan dari pemanfaatan tersebut.

Dengan penjelasan mengenai pemanfaatan BMN di atas, terlihat bahwa praktik sektor privat di sektor pemerintahan telah cukup banyak dilakukan oleh DJKN. Namun demikian, kiranya masih terdapat ruang pengembangan terkait penggunaan praktik serupa sektor privat oleh DJKN, terutama dalam kaitannya dengan ikhtiar mencari sumber-sumber pembiayaan inovatif (*innovative financing*) dengan menggunakan pemanfaatan BMN sebagai sentral diskusi.

Secara substansi dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, pemanfaatan BMN telah menjadi sumber pembiayaan pembangunan melalui PNBPN yang dihasilkannya. Pengenaan tarif sewa, penerimaan kompensasi kerjasama pemanfaatan, dan penerimaan imbal hasil kerjasama operasi, baik yang disetor ke rekening kas umum negara maupun rekening pemerintah lainnya pada Badan Layanan Umum (BLU) dapat menjadi sumber pendanaan aktivitas operasi maupun aktivitas investasi oleh pemerintah. Perikatan sewa, kerjasama pemanfaatan, dan kerjasama operasi dapat menghasilkan arus kas kontraktual dengan periode waktu penerimaan di masa mendatang. Namun, bagaimana bila dana dibutuhkan untuk investasi saat ini dan bukan di masa yang akan datang?

DJKN telah mencoba menjawab tantangan pertanyaan terakhir dengan merealisasikan beleid tentang Kerjasama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI), sebuah turunan dari skema *Limited Concession Scheme* (LCS) yang menjadikan BMN bersifat infrastruktur sebagai objeknya. Dalam diskusi yang kami helat dengan Direktorat BMN, KETUPI merupakan upaya monetisasi aset *brownfield*, yang telah relatif mapan dengan adanya arus kas kontraktual di masa depan, untuk memperoleh arus kas di muka (*upfront payment*) dalam rangka membiayai investasi *greenfield* yang akan dilakukan pemerintah melalui pemberian hak guna dan hak pengelolaan atas aset infrastruktur kepada mitra. Satu lagi aktivitas serupa sektor privat yang diinisiasi DJKN.

Dengan semangat untuk semakin berkontribusi pada upaya menjawab pertanyaan yang diajukan sebelumnya, “bagaimana bila dana dibutuhkan untuk investasi saat ini dan bukan di masa yang akan datang?”, kami mencoba mengkaji potensi skema untuk memperoleh dana di muka sebagai alternatif atas model monetisasi yang sudah ada. Model yang kami coba kaji adalah penerbitan instrumen keuangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan PNBPN pemanfaatan aset. Instrumen keuangan dalam artian instrumen yang diterbitkan dalam kerangka pasar modal. Sementara redaksi “keterkaitan langsung” merujuk pada instrumen keuangan yang sumber

pengembaliannya akan secara langsung bersumber dari PNBP pemanfaatan aset yang diperjanjikan. Instrumen tersebut adalah efek beragun aset hak PNBP pemanfaatan aset yang dihasilkan dari proses yang disebut dengan sekuritisasi.

Sekuritisasi menurut Kothari¹¹ adalah suatu proses di mana suatu aset, biasanya berupa aset keuangan, dikonversi menjadi sekuritas yang dapat diperdagangkan melalui transfer kepada suatu entitas terpisah yang pada gilirannya akan menerbitkan suatu efek, baik yang merepresentasikan kepentingan penerima manfaat dalam suatu aset keuangan maupun yang pembayaran kembalinya hanya ditopang oleh aset keuangan tersebut. Hasil akhir dari suatu proses sekuritisasi adalah efek beragun aset atau *asset-backed security* yang secara sederhana adalah klaim atas suatu aset. Klaim yang lain adalah klaim atas suatu entitas yang biasanya terwujud dalam bentuk aktivitas pendanaan melalui surat utang atau obligasi, model pendanaan yang jamak digunakan baik pada korporasi maupun pemerintah sebagaimana dijabarkan pada awal pembahasan ini. Dengan klaim atas suatu entitas yang merupakan pola pembiayaan yang jamak dan umum pada satu polar, maka klaim atas aset tertentu (efek beragun aset) kiranya dapat dikategorikan sebagai pembiayaan inovatif (*innovative financing*).

Lebih jauh dari sisi perbandingan antara klaim atas suatu entitas dalam bentuk obligasi dengan klaim atas suatu aset dalam bentuk efek beragun aset juga dapat dilihat pada jumlah instrumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2021, terdapat 1.146 obligasi korporasi yang terdaftar dengan rentang jatuh tempo antara 31 Juli 2021 hingga 23 Juni 2045 dan 139 surat berharga negara yang terdaftar dengan rentang jatuh tempo antara 10 Agustus 2021 hingga 15 Agustus 2015. Sementara itu, hanya terdapat 11 efek beragun aset yang terdaftar dengan rentang jatuh tempo antara 30 Agustus 2022 hingga 27 Oktober 2029. Selain itu terdapat instrumen sejenis efek beragun aset dalam bentuk Dana Investasi Real Estat (DIRE) jumlah yang lebih sedikit yaitu 3 instrumen dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) sebanyak 1.

Sekuritisasi sejatinya bukan merupakan terminologi yang asing bagi DJKN. Sebagai pengampu tugas Menteri Keuangan dalam pengelolaan BMN, DJKN telah berperan dalam penggunaan transaksi BMN sebagai *underlying* penerbitan surat berharga negara syariah. BMN distrukturkan untuk dilakukan *sale and lease back* dengan *special purpose vehicle* penerbit instrumen surat berharga syariah dengan pembelian kembali BMN tersebut oleh Pemerintah di akhir tenor. Kami sebut “distrukturkan” karena transaksi *sale and lease back* tersebut merupakan kebutuhan penyematan kriteria syariah. Transaksi tersebut terjadi untuk kebutuhan penerbitan surat berharga. Konteks *underlying* transaksi ini disebut dengan *asset-based* sukuk di mana terdapat *underlying asset*, namun bagi hasil dan pengembalian pokok sukuk tidak sepenuhnya terkait dengan aset yang menjadi *underlying*.

¹¹ Vinod Kothari, *Securitization: The Financial Instrument of The Future* (Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2006), 55

Instrumen sekuritisasi yang kami coba usulkan dalam capstone project ini adalah sekuritisasi atas PNBP pemanfaatan BMN dalam konteks PNBP tersebut menjadi sumber dana pengembalian maupun nilai tambah bagi investor. Dengan demikian terdapat relasi secara langsung dan jelas antara PNBP pemanfaatan aset sebagai *underlying* dengan instrumen efek beragun aset yang dihasilkan dari proses sekuritisasi ini. Relasi secara langsung ini juga dapat memperlihatkan kontribusi *tangible* DJKN terhadap tantangan yang diberikan Menteri Keuangan terkait dengan pengupayaan aset yang bekerja keras untuk kita. Fitur relasi langsung ini disebut dengan *asset-backed financing*, guna membedakan dengan *asset-based financing*.

Dari observasi yang kami lakukan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), terdapat potensi yang cukup besar untuk melakukan sekuritisasi PNBP pemanfaatan BMN. Pada tahun 2019 dan 2020 saja terdapat PNBP¹² pemanfaatan BMN sebesar lebih dari Rp2,1 triliun yang dapat distrukturkan untuk disekuritisasi. Ditinjau dari unit penghasil, sumber PNBP pemanfaatan BMN yang disekuritisasi dapat berasal dari pemanfaatan oleh DJKN selaku pengelola barang, LMAN selaku operator, BLU pengelola kawasan, maupun pengguna barang lain seperti unit pengelola bandar udara dan pengelola pelabuhan.

Wacana mengenai pembiayaan inovatif (*innovative financing*) telah masuk sebagai salah satu isu strategis dalam Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko (PPKNR) pada pelaksanaan perencanaan dan penganggaran tahun 2022. Hanya saja memang peran DJKN lebih kepada upaya mendorong peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), *Sovereign Wealth Fund* (SWF), dan *Special Mission Vehicle* (SMV). Namun demikian, bersama dengan model monetisasi yang lain seperti KETUPI, model pembiayaan inovatif ini mungkin saja dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan dengan peranan DJKN yang cukup besar di dalamnya.

Tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskusi awal kebijakan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) dalam bentuk sekuritisasi PNBP pemanfaatan BMN serta memberikan tambahan perspektif kepada regulator dan *policy maker* mengenai potensi adaptasi model pembiayaan yang dilakukan oleh sektor privat di sektor pemerintahan. Menggunakan tahapan proses kebijakan versi Dye¹³, tulisan ini dapat menjadi pembuka tahapan *policy formulation* dengan tahapan *problem identification* serta agenda *setting* terkait pembiayaan inovatif telah banyak dikonstruksikan pada dokumen perencanaan pembangunan pemerintah.

¹² PNBP dari pemanfaatan BMN ditambah dengan PNBP dari pengelolaan BMN oleh BLU operator pengelola barang ditambah dengan PNBP dari kerjasama BLU

¹³ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 539

2. Metode Penulisan

Dalam penyusunan tulisan ini, kami menggunakan metode eksploratori. Menurut Cooper¹⁴, melalui penelitian eksploratori, peneliti dapat mengembangkan konsep penelitian secara lebih jelas, menetapkan prioritas, mengembangkan definisi operasional, serta menyempurnakan desain penelitian akhir. Lebih lanjut, Cooper menjelaskan bahwa penelitian eksploratori biasanya terdiri dari tahapan-tahapan seperti:

- a) analisis atas sumber sekunder dalam bentuk studi publikasian, analisis dokumen, dan pengunduhan data dari basis data organisasi tertentu,
- b) wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang akan dikaji (tahapan ini biasanya disebut *experts interview*),
- c) wawancara dengan pihak-pihak yang berinteraksi langsung dengan permasalahan yang akan dikaji (tahapan ini biasanya disebut *in-depth interview*),
- d) diskusi kelompok, termasuk diskusi kelompok informal maupun diskusi formal dalam bentuk diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) maupun curah pikiran (*brainstorming*).

Selain metode eksploratori, tulisan ini juga melibatkan metode kuantitatif terutama untuk model perhitungan instrumen sekuritisasi yang kami kaji dalam tulisan ini.

Studi publikasian dan literatur terdiri dari buku elektronik yang secara spesifik mengulas tentang sekuritisasi sebagai instrumen keuangan masa depan serta beberapa *working-paper* yang dirilis oleh lembaga keuangan internasional. Sementara itu, *experts interview* dan *in-depth interview* kami lakukan dengan perwakilan korporasi yang berpengalaman dalam melakukan penerbitan instrumen sekuritisasi dalam bentuk efek beragun aset yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), serta perwakilan unit di Kementerian Keuangan yang meregulasi pemanfaatan BMN yaitu Direktorat Barang Milik Negara DJKN dan penerbitan instrumen pembiayaan yang karakteristiknya mirip dengan instrumen yang kami kaji dalam tulisan ini yaitu Direktorat Pembiayaan Syariah pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Tulisan ini akan distrukturkan sebagai berikut: bagian awal akan menjelaskan latar belakang, tujuan, dan metode yang digunakan dalam penulisan. Dilanjutkan dengan hasil telaahan literatur terkait sekuritisasi serta hasil *benchmark* dengan lembaga dan instansi penerbit efek beragun aset serta regulator dari sisi pemerintah. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan potensi PNBPN pemanfaatan BMN yang dapat disekuritisasi serta skematik dan simulasi instrumen sekuritisasi yang kami usulkan. Tulisan ini akan ditutup dengan batasan yang dihadapi penulis.

¹⁴ Donald Cooper and Pamela S. Schindler, *Business Research Methods Twelfth Edition* (New York: McGraw-Hill Irwin, 14), 94

3. Sekuritisasi

a. Penjelasan Umum Mengenai Sekuritisasi

Sekuritisasi aset adalah upaya memperoleh dana dengan cara mengubah aset yang semula tidak likuid menjadi aset yang likuid. Aset yang tidak likuid dapat berupa tagihan-tagihan yang belum jatuh tempo. Tagihan-tagihan tersebut kemudian dijual kepada suatu lembaga atau manajer investasi. Menurut Kothari¹⁵ sekuritisasi merupakan bagian dari inovasi yang terjadi di sektor keuangan. Definisi sekuritisasi dalam arti luas adalah seluruh proses mengkonversi hubungan keuangan (*financial relation*) menjadi sebuah transaksi dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan (*tradable paper*). Pengertian sekuritisasi mengalami penyempitan seiring waktu, di mana terminologi sekuritisasi menjadi dapat dipertukarkan dengan terminologi sekuritisasi aset. Produk¹⁶ akhir dari proses sekuritisasi adalah efek beragun aset (*asset-backed security*). Beberapa pendefinisian sekuritisasi menurut para pakar dan regulator pasar keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Vinod Kothari¹⁷ dalam bukunya *Securitization: The Financing of The Future*:
“Securitization is the process whereby assets, usually financial assets, are converted into marketable securities by transferring them to a vehicle SPV which in turn issues such securities either representing beneficial interest in such financial assets, or securities whose repayment is solely backed by such financial assets.”
- 2) Zvi Bodie¹⁸, Alex Kane, dan Alan J. Marcus dalam bukunya *Investments (Tenth Edition)*:
“Securitization is pooling loans for various purposes into standardized securities backed by those loans, which can then be traded like any other security.”
- 3) Gary Gorton dan Andrew Metrick dalam *working paper*¹⁹ berjudul *Securitization*:
“Securitization means selling securities whose principal and interest payment are exclusively linked to a pool of legally segregated, specified, cash flows (promised loan payments) owned by a special purpose vehicle (SPV). The cash flows were originated (underwritten) by a financial intermediary, which sold the rights to the cash flows to the special purpose vehicle. The securities, called asset-backed securities (ABS), are rated and sold in the capital markets.”

¹⁵ Kothari, *Securitization: The Financial Instrument of The Future*, 3-4

¹⁶ Ibid., 6

¹⁷ Ibid., 55

¹⁸ Bodie, Kane, and Marcus, *Investments: Tenth Edition* (New York: McGraw-Hill Education, 2014), G-11

¹⁹ Gary Gorton and Andrew Metrick, *Working Paper 18611: Securitization* (Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2012), 3-4

- 4) Frederick Mishkin²⁰ dan Stanley G. Eatkins dalam bukunya *Financial Markets and Institutions (Ninth Edition)*:
“Securitization is the process of transforming illiquid financial assets into marketable capital market instruments”
- 5) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan:
“Sekuritisasi adalah transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset.”
- 6) Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK/2019 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum
“Sekuritisasi Aset adalah proses penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset atau penerbit efek beragun aset syariah yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan atau aset syariah dari kreditur awal (originator) yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada investor atau pembayaran yang berasal dari dana penerbit.”

Sekuritisasi memiliki beberapa fitur²¹ yang dapat membedakannya dengan instrumen-instrumen pembiayaan lainnya yaitu (1) model pembiayaan berbasis aset, (2) model pembiayaan terstruktur, (3) sekuritisasi adalah klaim kepada pihak ketiga, (4) *limited recourse*, (5) fitur terkait aset, (6) fitur terkait originator, (7) fitur terkait issuer atau *special purpose vehicle*, dan (8) fitur terkait investor.

1) Model pembiayaan berbasis aset (*asset-based financing*)

Dalam kondisi di mana investor dan aktivitas investasi semakin profesional, investor memiliki kemampuan dan kecenderungan untuk memahami proposal investasi yang akan mereka lakukan. Dengan demikian, investor akan mempertimbangkan penggunaan uang ketimbang user yang akan menggunakan uang tersebut yang merupakan penekanan pada *user-based financing*. Sekuritisasi adalah *asset-based financing* di mana melalui sekuritisasi, originator menawarkan sebuah aset atas uang yang diinvestasikan

2) Model pembiayaan terstruktur

Dengan sifatnya sebagai *asset-based financing*, sekuritisasi memungkinkan originator untuk menstrukturkan instrumen sekuritisasi sesuai dengan karakteristik aset maupun karakteristik investor.

3) Sekuritisasi adalah klaim kepada pihak ketiga

²⁰ Frederic S. Mishkin and Stanley G. Atkins, *Financial Markets and Institutions: Ninth Edition* (Harlow: Pearson, 2018), 662

²¹ Kothari, *Securitization: The Financial Instrument of The Future*, 3-4

Dari sudut pandang struktur legalnya, hal utama yang membedakan antara sekuritisasi dengan instrumen keuangan lainnya adalah bahwa sekuritisasi merupakan klaim terhadap pihak ketiga (dalam hal ini debitur atau *obligor* dari *originator*) bukannya klaim terhadap *originator*.

4) *Limited recourse*

Sebagaimana bentuk *asset-based financing* lainnya, investor dari instrumen sekuritisasi hanya memiliki akses kepada aset yang menjadi dasar penerbitan instrumen dan bukan terhadap penerbit.

5) Karakteristik aset

Aset yang menjadi dasar penerbitan instrumen sekuritisasi biasanya memiliki karakteristik (a) merepresentasikan arus kas yang teridentifikasi, (b) arus kas yang berkualitas, (c) diversifikasi risiko atas aset yang disekuritisasi, (d) ukuran piutang secara individual yang meminimalisir disrupsi *pool* secara keseluruhan, (e) komposisi jatuh tempo piutang individual, (f) periodesitas, (g) homogenitas jenis aset yang disekuritisasi, (h) kapasitas untuk melakukan transfer piutang, dan (i) keterpisahan dari *originator*.

6) Karakteristik *originator*

Originator instrumen sekuritisasi biasanya bergerak pada sektor yang memungkinkannya memiliki piutang sebagai aset yang signifikan. Contoh sektor tersebut adalah perusahaan pembiayaan real estat maupun non real estat, perusahaan sewa kendaraan, perusahaan kartu kredit, hotel dan perusahaan sewa real estat, perusahaan listrik dan telekomunikasi, dan perbankan. Selain ditinjau dari aspek sektor, kekuatan organisasional yang baik.

7) Karakteristik penerbit atau *special purpose vehicle*

Special purpose entity atau *special purpose vehicle* selaku penerbit instrumen sekuritisasi tidak boleh melakukan aktivitas operasi selain mengelola kepentingan dalam portofolio yang disekuritisasi.

8) Karakteristik investor

Investor yang biasanya berinvestasi pada instrumen sekuritisasi adalah investor dengan kriteria:

- a) Investor profesional yang biasanya berupa investor institusional. Investor ritel biasanya menghindari model instrumen sekuritisasi karena tidak terlalu likuid dan mudah diperjualbelikan pada pasar sekunder.
- b) Investor *fixed and regular income*. Instrumen sekuritisasi dikategorikan sebagai efek bersifat utang. Dengan demikian, investor instrumen ini biasanya investor yang biasa berinvestasi pada instrumen *fixed income*.

- c) Investor untuk periode waktu tetap. Sebagaimana disebutkan bahwa tidak adanya pasar yang relatif likuid untuk instrumen sekuritisasi, maka investor instrumen ini biasanya menetapkan waktu tertentu untuk melakukan *mark-to-market*.

Sekuritisasi aset pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan kemudian berkembang di negara-negara Eropa, Australia, Amerika Latin, dan Selandia Baru. Mengacu pada data yang disebutkan dalam tulisan Gorton dan Metrick, sekuritisasi memiliki peranan penting di Amerika Serikat di mana pada April 2011, terdapat US\$11 triliun instrumen sekuritisasi yang beredar, termasuk di dalamnya residential *mortgage-backed securities* atau efek beragun aset kredit pemilikan rumah tinggal. Lebih lanjut disebutkan bahwa nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan total instrumen terbitan US Treasury baik T-bonds, T-bills, maupun TIPS. Sementara itu, di Asia sekuritisasi aset baru berkembang pada tahun 1990-an, seperti yang dilakukan di Jepang, Hongkong, Thailand, Filipina, Taiwan, dan Singapura.

Di Indonesia sendiri, sekuritisasi aset pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 dalam bentuk sekuritisasi atas tagihan kartu kredit dan tagihan kredit pemilikan kendaraan (*auto loan*) oleh Astra Sedaya Finance pada tahun 1996. Mengacu pada data yang disajikan oleh Bursa Efek Indonesia (IDX) pada laman www.idx.co.id, instrumen sekuritisasi dalam bentuk efek beragun aset di Indonesia berada pada jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan jenis instrumen bersifat utang lainnya. IDX²² mengelompokkan efek beragun aset sebagai efek bersifat utang yang diterbitkan dengan *underlying asset* sebagai dasar penerbitannya.

Pada tahun 2021²³, terdapat 1.146 obligasi korporasi yang terdaftar dengan rentang jatuh tempo antara 31 Juli 2021 hingga 23 Juni 2045 dan 139 surat berharga negara yang terdaftar dengan rentang jatuh tempo antara 10 Agustus 2021 hingga 15 Agustus 2015. Sementara itu, hanya terdapat 11 efek beragun aset yang terdaftar dengan rentang jatuh tempo antara 30 Agustus 2022 hingga 27 Oktober 2029. Selain itu terdapat instrumen sejenis efek beragun aset dalam bentuk Dana Investasi Real Estat (DIRE) jumlah yang lebih sedikit yaitu 3 instrumen dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) sebanyak 1. Lebih lanjut, menurut statistik Bulan Juni 2021 yang dirilis oleh IDX, terdapat Rp4.282.622.852.000.000,00 surat berharga pemerintah yang beredar. Nilai yang sangat besar jika dibandingkan dengan Rp6.385.642.280.121,00 efek beragun aset yang beredar.

²² Produk efek bersifat utang yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, <https://www.idx.co.id/produk/surat-utang-obligasi/>, diakses pada 01 Agustus 2021

²³ Daftar efek beragun aset outstanding di Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/data-pasar/data-efek-beragun-aset-eba/>, diakses pada 31 Juli 2021

Tabel 2 Statistik Surat Utang dan Efek Beragun Aset di IDX Juni 2021

Instrumen	Ringkasan Pendaftaran	Ringkasan Perdagangan
Surat Berharga Pemerintah	133 seri IDR beredar Rp4.282.622.852.000,00 3 seri US\$ beredar US\$400,000,000	Volume perdagangan IDR: 1.220.800.449 Frekuensi perdagangan IDR: 51.103 Volume perdagangan US\$: 0 Frekuensi perdagangan US\$: 0
Surat Utang Korporasi	126 emiten penerbit 858 seri beredar Rp422.711.231.802.767,00 US\$47,500,000	Volume perdagangan IDR: 31.448.306 Frekuensi perdagangan IDR: 51.103 Volume perdagangan US\$: 20,6 Frekuensi perdagangan US\$: 4
Efek Beragun Aset	6 emiten penerbit 11 seri ²⁴ beredar Rp6.385.642.280.121,00	Volume perdagangan: 489 Frekuensi perdagangan: 242

Sumber: <https://www.idx.co.id/media/10009/idx-monthly-june-2021.pdf> (diolah)

Tabel 3 Daftar Efek Beragun Aset yang Terdaftar di BEI

No	Nama	Nilai Yang Beredar	Jatuh Tempo
1	Efek Beragun Aset Mandiri JSMR01 - Surat Berharga Atas Pendapatan Tol Jagorawi Kelas A	743.200.000.000	30 Ags 2022
2	Efek Beragun Aset Bahana Bukopin - Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan Kelas A1	211.376.000.000	04 Sep 2022
3	Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN1 - Piutang Usaha Kelas A	1.063.509.000.000	19 Sep 2022
4	Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 - Surat Berharga Hak Atas Penjualan Tiket Kelas A	971.325.000.000	27 Jul 2023
5	EBA-SP SMF-BTN 05 kelas A Seri A1	370.353.635.000	27 Jun 2025
6	EBA-SP SMF-BTN 02 Kelas A Seri A2	203.903.200.000	07 Jun 2027
7	EBA-SP SMF-BTN 06 Kelas A	510.719.033.000	27 Ags 2027
8	EBA-SP SMF-BTN 05 Kelas A Seri A2	946.339.800.000	27 Mar 2028
9	EBA-SP SMF-BTN 04 Kelas A Seri A2	756.638.600.000	07 Mei 2029
10	EBA-SP SMF-BTN 03 Kelas A Seri A2	304.862.855.000	07 Jul 2029
11	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi SMF-BMRI 01 Kelas A2	120.663.687.000	27 Okt 2029

Sumber: <https://www.idx.co.id/data-pasar/data-efek-beragun-aset-eba/> (diolah)

²⁴ Pada 31 Juli 2021 tersisa 11 seri beredar menurut

<https://www.idx.co.id/data-pasar/data-efek-beragun-aset-eba/>, diakses pada 31 Juli 2021

b. Struktur dan Tahapan Sekuritisasi

Dalam menjelaskan mengenai sekuritisasi, Kothari²⁵ memvisualisasikan kerangka berpikir sebuah entitas dengan piutang sebagai aset utamanya dan oleh karenanya entitas tersebut telah memiliki hak kontraktual atas piutang tersebut. Piutang tersebut merupakan modal kerja (*working capital*) yang terikat di entitas tersebut. Sekuritisasi akan memungkinkan entitas tersebut “membebaskan” modal kerjanya untuk kemudian dapat secara bebas digunakan untuk penciptaan aset lainnya.

Kerangka berpikir tersebut lebih lanjut dituangkan dalam 13 tahapan dalam proses²⁶ dasar sekuritisasi sebagai berikut:

- 1) Tahapan ke-1: *Originator* telah memiliki atau akan menciptakan *underlying assets* yang merupakan transaksi piutang yang akan disekuritisasi.
- 2) Tahapan ke-2: *Originator* memilih piutang-piutang yang akan disekuritisasi.
- 3) Tahapan ke-3: Pembentukan *special purpose entity*.
- 4) Tahapan ke-4: *Special purpose entity* yang dibentuk melakukan akuisisi atas piutang yang akan disekuritisasi pada nilai didiskonto.
- 5) Tahapan ke-5: *Special purpose entity* menerbitkan instrumen sekuritisasi (efek beragun aset), baik kepada *originator* yang kemudian akan menjualnya ke pasar atau kepada investor.
- 6) Tahapan ke-6: Efek beragun aset biasanya distrukturkan ke dalam kelas-kelas seperti *senior*, *mezzanine*, dan *junior*.
- 7) Tahapan ke-7: Penunjukan *servicer* dari transaksi sekuritisasi, biasanya yang ditunjuk sebagai *servicer* adalah *originator*.
- 8) Tahapan ke-8: Biasanya debitur atau *obligor* dari *originator* tidak diberikan notifikasi (atas transaksi sekuritisasi). Namun hal ini akan sangat tergantung dari yurisdiksi negara tempat penerbitan instrumen.
- 9) Tahapan ke-9: *Servicer* melakukan penagihan atas piutang, biasanya melalui pembentukan rekening *escrow* dan membayarkannya kepada *special purpose entity*.
- 10) Tahapan ke-10: *Special purpose entity* akan meneruskan hasil penagihan oleh *servicer* kepada investor atau melakukan investasi lebih lanjut sebelum membayarkannya kepada investor pada waktu yang telah ditentukan.

²⁵ Kothari, *Securitization: The Financial Instrument of The Future*, 59

²⁶ Ibid., 61-62

- 11) Tahapan ke-11: Dalam hal terjadi *default* atau gagal bayar, *servicer* akan mengambil tindakan sebagai agen dari *special purpose entity* untuk menghadapi debitur atau *obligor*.
- 12) Tahapan ke-12: Pada saat piutang yang tersisa untuk ditagih tinggal sedikit, *originator* biasanya melakukan penyelesaian transaksi dengan melakukan pembelian kembali atas piutang yang tersisa.
- 13) Tahapan ke-13: Pada akhir transaksi, *originator* menerima keuntungan dari transaksi, bila ada.

Dari tahapan sekuritisasi di atas terdapat beberapa terminologi yang relevan untuk diketahui dalam diskusi mengenai sekuritisasi. Beberapa terminologi tersebut serta definisinya menurut Kothari²⁷ adalah sebagai berikut:

1) *Originator*

Entitas yang melakukan sekuritisasi atas asetnya. Entitas inilah yang mentransfer hak tagih (*financial claim*) kepada entitas yang menerbitkan *asset-backed securities* (ABS).

2) *Investor*

Entitas yang menempatkan dananya dalam instrumen ABS.

3) *Collateral* atau *Underlying Asset*

Aset atau hak tagih yang mendukung instrumen ABS.

4) *Assignment of Receivable*

Transfer atas hak tagih kepada entitas yang terpisah dalam bentuk *true sale*.

5) *Special Purpose Entity* atau *Special Purpose Vehicle*

Entitas yang menjadi *intermediary* yang memegang hak tagih untuk kepentingan investor. Entitas ini dibentuk hanya untuk tujuan transaksi sekuritisasi.

6) *Issuer*

Entitas yang menerbitkan instrumen ABS. SPV adalah entitas yang bertindak sebagai issuer dalam transaksi sekuritisasi

7) *Servicer*

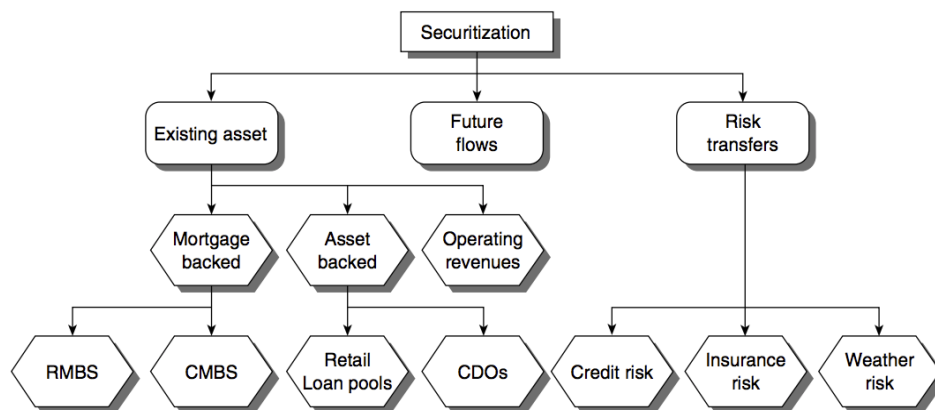
Entitas yang akan melanjutkan penagihan atas piutang atau hak tagih. Normalnya, *originator* bertindak juga sebagai *servicer*.

²⁷ Kothari, *Securitization: The Financial Instrument of The Future*, Securitization Terminology 39-58

c. Jenis dan Macam Sekuritisasi

Menurut Kothari²⁸, berdasarkan *collateral* atau *underlying asset*-nya sekuritisasi dapat dikelompokkan menjadi *existing asset securitization*, *future flows securitization*, dan *risk transfers* yang sering disebut dengan *synthetic securitization*. Perbedaan utama antara terletak pada adanya klaim yang eksis sementara pada *future flows securitization*, hak kontraktual atau klaim baru akan diciptakan di masa depan.

Gambar 1 Jenis Sekuritisasi Berdasarkan Kelas Aset



Sumber: Kothari

Existing asset securitization yang banyak diketahui adalah *mortgage-backed securities* atau efek beragun aset tagihan kredit pemilikan real estat, baik *residential* (RMBS) maupun *commercial* (CMBS). Sekuritisasi jenis ini mendominasi pasar efek beragun aset di Indonesia, di mana PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) merupakan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang diberikan mandat untuk melakukan sekuritisasi tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2020. Hingga saat ini terdapat 13 instrumen efek beragun aset yang telah diterbitkan oleh PT SMF (Persero) dan 7 diantaranya masih outstanding dan diperdagangkan di bursa.

Jenis instrumen sekuritisasi yang akan secara spesifik dikaji dalam tulisan ini adalah *future flow securitization* atau sekuritisasi atas pendapatan masa depan yang dalam hal ini berasal dari pemanfaatan BMN. Secara substansi model sekuritisasi atas pemanfaatan BMN juga dapat dikelompokkan sebagai *existing asset securitization* dengan *underlying asset* berupa *operating revenues*. Irisan antara kedua model sekuritisasi ini juga disinggung Kothari²⁹ yang menyebutkan bahwa *operating revenues securitization* dapat dikatakan setengah *existing asset securitization* dan setengah *future flow securitization*.

²⁸ Kothari, *Securitization: The Financial Instrument of The Future*, Securitization Terminology 73-74

²⁹ Ibid., 74

d. Sekuritisasi Pendapatan Masa Depan (*Future Flow Securitization*)

Future flow securitization merupakan inovasi dari sekuritisasi tradisional yang memerlukan adanya aset eksisting, biasanya piutang atau hak tagih lain, untuk disekuritisasi. Pada *future flow securitization*³⁰, originator mentransfer ekspektasi atas arus kas di masa depan. Menurut Kothari³¹, *future flows securitization* merujuk pada sekuritisasi yang belum ada piutangnya dan akan timbul seiring waktu. Esensi utama dari *future flows securitization* adalah keberadaan sebuah kerangka kerja yang menghasilkan arus kas di masa depan. Secara umum, beberapa perbedaan antara *future flows securitization* dengan *asset-backed securitization* adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Perbedaan *Asset-Backed Securitization* dan *Future Flows Securitization*

Kriteria	<i>Asset-Backed Securitization</i>	<i>Future Flow Securitization</i>
Sifat hukum	Penjualan piutang eksisting	Kesepakatan penjualan piutang
Sifat piutang	Piutang atas barang dan jasa yang telah diberikan	Piutang apapun
Tujuan Transaksi	Menjual hak/klaim dalam piutang dan untuk mentransfer risiko dan imbalan atas piutang kepada investor	Menyediakan investor sebuah mekanisme untuk mengisolasi piutang pada sumbernya
Perlakuan akuntansi	<i>Off balance sheet</i>	<i>On balance sheet</i>

Sumber: Kothari³²

Beberapa fitur dari *future flows securitization* adalah tingkat ketidakpastian piutang, isolasi atas arus kas masa depan, *over-collateral* dalam konteks tingginya kebutuhan penyediaan cadangan kas pada rekening *escrow*, *originator* yang tidak sepenuhnya terlepas dari transaksi, dan sifat transaksinya yang *on-balance sheet*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku unit yang meregulasi pasar modal di Indonesia telah mengatur mengenai *future flow securitization*. Pada Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, disebutkan di Pasal 2 ayat (1) bahwa:

“Aset keuangan dalam portofolio KIK-EBA dapat berupa: (c) tagihan yang timbul di kemudian hari, (g) arus kas di masa mendatang, (h) pendapatan di masa mendatang.”

³⁰ Kothari, *Securitization: The Financial Instrument of The Future*, 475

³¹ Ibid., 48

³² Ibid., 94

e. Praktik Sekuritisasi di Indonesia

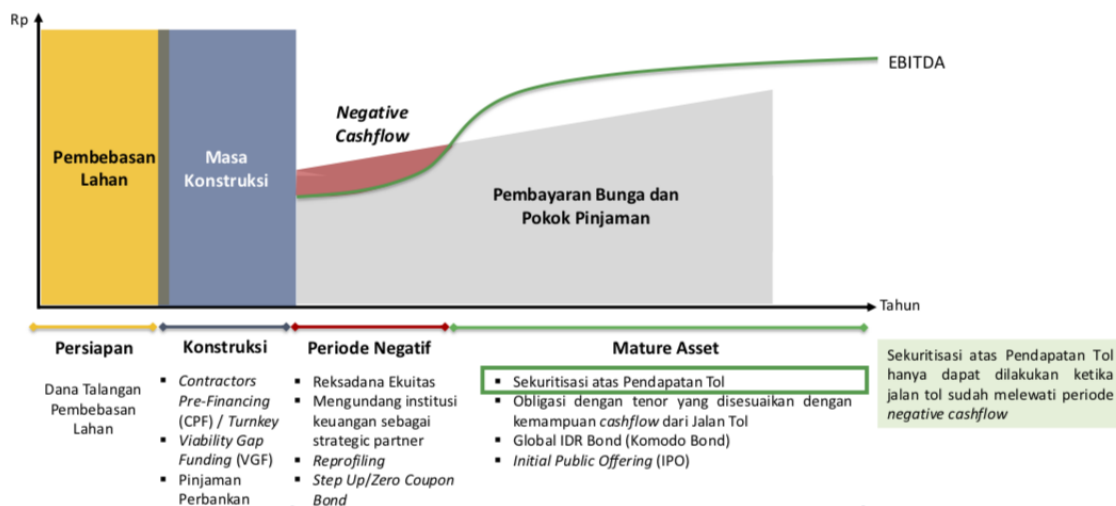
Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai penerbitan instrumen sekuritisasi di Indonesia, kami melaksanakan kegiatan *knowledge sharing* dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara yang pernah melakukan penerbitan instrumen sekuritisasi yaitu maskapai *flag carrier* Indonesia PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk./GIAA, perusahaan jalan tol milik negara PT Jasa Marga (Persero) Tbk./JSMR, dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang merupakan *special mission vehicle* Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/SMF.

1) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Pelaksanaan sekuritisasi aset di JSMR dilatarbelakangi oleh strategi JSMR untuk mengupayakan arus kas dari ruas jalan tol yang telah mature (13 ruas tol konsesi sepanjang 512 km) untuk mendukung pendanaan ruas tol baru (21 ruas tol baru sepanjang 1.091 km). Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk penggunaan alternatif pendanaan yang salah satunya adalah sekuritisasi atas pendapatan tol yang telah mature, selain mekanisme lain seperti obligasi dalam negeri atau *global bond*.

JSMR sendiri memiliki strategi pendanaan yang beragam pada tiap tahapan maturitas suatu ruas tol. Model pendanaan pada tahapan tersebut dapat dilihat pada figur sebagai berikut:

Gambar 2 Strategi Pendanaan JSMR



Sumber: paparan JSMR pada sharing session 27 Juli 2021

Penerbitan instrumen sekuritisasi di JSMR memiliki tantangan tersendiri karena JSMR tidak memiliki piutang kepada pelanggan. Yang ada adalah pendapatan jalan tol yang secara historis relatif stabil. *Underlying asset* yang dipilih adalah pendapatan jalan tol Jagorawi yang secara historis pada periode 2012-2016 tercatat tumbuh positif baik dari sisi nominal pendapatan maupun volume lalu lintasnya.

Dari total pendapatan jalan tol Jagorawi di 2016 sebesar Rp696,99 triliun sebesar 60% dijadikan dasar perhitungan penerbitan efek beragun aset. Pada tahun 2017, JSMR menerbitkan instrumen efek beragun aset dengan rincian sebagai berikut:

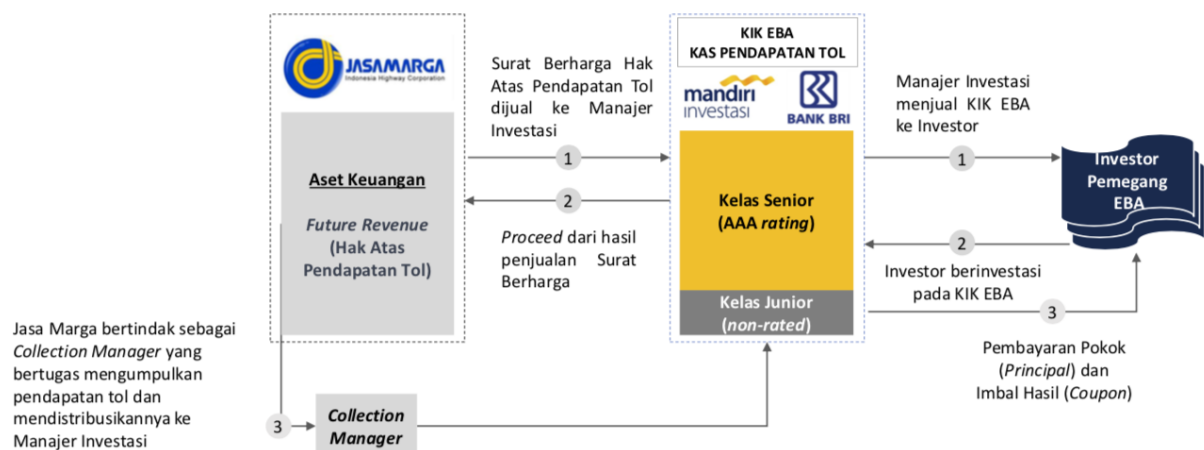
Tabel 5 Rincian KIK-EBA JSMR

Instrumen	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)
Penerbit	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Total Nilai Penerbitan	Rp2.000.000.000.000,00
<i>Underlying Asset</i>	Surat Berharga Hak Pendapatan Tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk Atas Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi
Tenor	5 tahun
Imbal hasil	8,4% (<i>fixed rate</i>)
Pembayaran imbal hasil	Triwulanan
Pembayaran pokok	Tahunan
Rating	idAAA oleh Pefindo
Listing	Bursa Efek Indonesia

Sumber: paparan JSMR pada sharing session 27 Juli 2021

Struktur transaksi sekuritisasi yang dilakukan oleh JSMR dapat dilihat pada figur sebagai berikut:

Gambar 3 Skematik KIK-EBA JSMR



Sumber: paparan JSMR pada sharing session 27 Juli 2021

Beberapa pertimbangan dan keuntungan penerbitan instrumen sekuritisasi pendapatan masa depan bagi JSMR selaku penerbit adalah:

- a) Sebagai alternatif pendanaan selain instrumen hutang dengan memanfaatkan aset yang sudah *mature*.
- b) Dibukukan sebagai pendapatan diterima di muka pada tahun awal dan akan dibukukan secara bertahap sebagai pendapatan selama periode sekuritisasi, sehingga pendapatan ke depan tidak berkurang.
- c) Memiliki rating AAA, dimana rating tersebut lebih baik dibandingkan dengan rating Jasa Marga AA, sehingga biaya pendanaan lebih murah.
- d) Tidak menambah hutang (*interest bearing debt*) Jasa Marga.
- e) Meningkatkan kapasitas pendanaan dan likuiditas.

Sementara itu, bagi investor adalah *underlying asset* yang mudah dipahami dan dinilai, tingkat risiko *default* yang rendah, dan *bankruptcy remoteness*. Dalam pemaparannya, perwakilan JSMR menyatakan bahwa pada saat penyajakan dengan investor potensial sebelum penerbitan instrumen sekuritisasi, *underlying asset* berupa *future revenue* lebih disenangi karena mudah dianalisis, ketimbang misalkan *future income* yang masih memerlukan analisis terkait beban operasi.

Pada laporan keuangan JSMR, transaksi *proceed* dana dari penerbitan instrumen sekuritisasi dibukukan sebagai pendapatan ditangguhkan (*deferred revenue*). Secara periodik, pendapatan ditangguhkan tersebut diamortisasi dengan mengkredit pendapatan serta mengakuinya pada laporan laba rugi.

2) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. atau GIAA menerbitkan instrumen sekuritisasi berupa efek beragun aset dengan *collateral* berupa pendapatan masa depan dari rute Jeddah dan Madinah. Ringkasan instrumen sekuritisasi GIAA adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian KIK-EBA JSMR

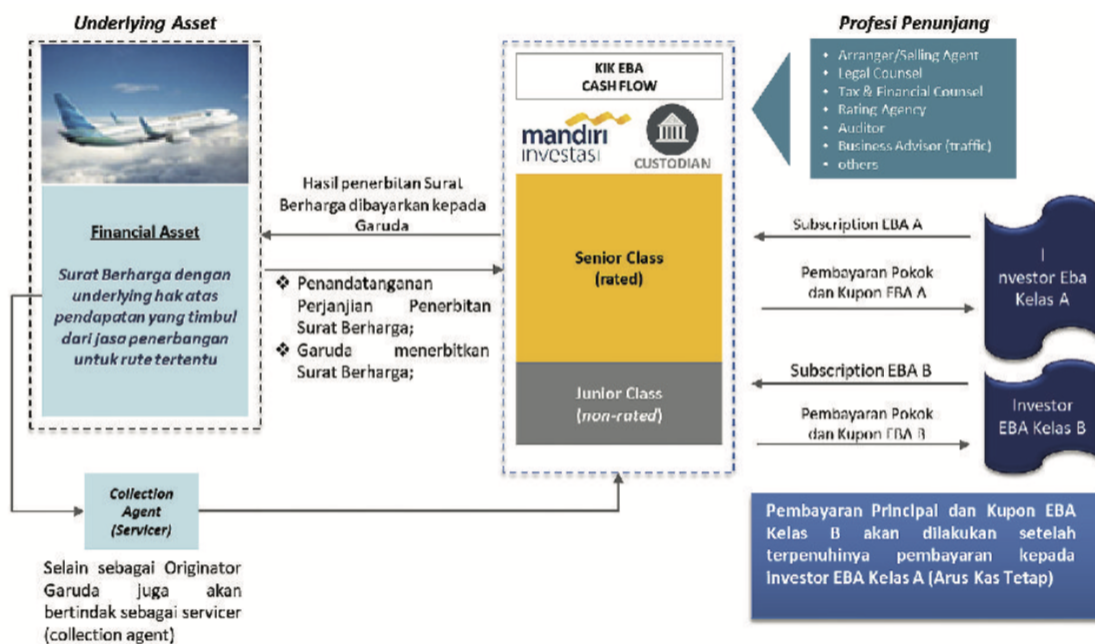
Instrumen	KIK EBA Mandiri GIAA01-Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket
Penerbit	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Total Nilai Penerbitan	Kelas A Rp1.800.000.000.000,00 Kelas B Rp200.000.000.000,00

<i>Underlying Asset</i>	Pendapatan Penjualan Tiket yang menjadi hak KIK-Mandiri GIAA01 adalah atas rute Jeddah dan Madinah, di luar pendapatan yang diperoleh dari penerbangan Haji yang dijadwalkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia
Tenor	5 tahun
Imbal hasil	9,75% (<i>fixed rate</i>)
Pembayaran imbal hasil	Triwulanan
Pembayaran pokok	Triwulanan
Rating	idAA+ oleh Pefindo
Listing	Bursa Efek Indonesia

Sumber: Prospektus KIK EBA Mandiri GIAA01

Skema instrumen sekuritisasi GIAA adalah sebagai berikut:

Gambar 4 Skematik KIK-EBA GIAA



Sumber: Prospektus KIK EBA Mandiri GIAA01

- KIK EBA menghimpun dana melalui penawaran umum atas EBA Kelas A dan penempatan terbatas EBA Kelas B.
- Pemegang EBA akan menerima EBA yang diterbitkan oleh KIK EBA.

- c) Aset keuangan yang akan dibeli oleh KIK EBA adalah surat berharga dengan *underlying asset* berupa Pendapatan Penjualan Tiket yang timbul dari jasa penerbangan yang diberikan oleh Penerbit Surat Berharga kepada penumpang untuk rute Jeddah dan Madinah (“Manfaat”) sepanjang umur Surat Berharga yang dibeli oleh KIK EBA.
- d) KIK-MandiriGIAA01 akan memperoleh Pendapatan Penjualan Tiket sebagaimana tersebut di atas selama 5 (lima) tahun (sesuai jumlah umur Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket yang dibeli) sampai dengan sebesar Rp. 2.615.000.000.000 (dua triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah).
- e) Garuda Indonesia juga akan bertindak selaku *Collection Agent (servicer)* yang akan melakukan pengumpulan dan penyerahan hasil Investasi yang timbul dari Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket kepada KIK-MandiriGIAA01.
- f) KIK-MandiriGIAA01 akan melakukan distribusi (i) hasil Investasi EBA Kelas A kepada Pemegang EBA Kelas A dan/atau pokok kepada Pemegang EBA Kelas A dan (ii) Pokok dan hasil Investasi EBA Kelas B kepada Pemegang EBA Kelas B sesuai dengan tata urutan pembayaran (*payment waterfall*) sebagaimana diuraikan dalam BAB VI Prospektus ini.
- g) EBA Kelas A akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dimana EBA Kelas B tidak akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan tidak akan diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Pada perkembangannya, dengan adanya restriksi sosial yang salah satunya mengakibatkan tertekannya pendapatan GIAA dari penerbangan haji, bisa dikatakan bahwa secara prinsip telah terjadi default atas KIK-MandiriGIAA01. Selain itu dari pemaparan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko GIAA pada *knowledge sharing* yang kami agendakan pada 25 Juli 2021, disebutkan bahwa terdapat *side streaming* dalam pembayaran pengembalian kepada investor KIK-MandiriGIAA01 di mana sumber pengembalian tidak hanya diambilkan dari *underlying asset* namun juga dari sumber pendapatan rute lainnya. *Side streaming* tersebut juga pada merupakan penyimpangan atas fitur dan sifat instrumen sekuritisasi efek beragun aset. Sebagai implikasi dari *side streaming* tersebut adalah berdasarkan rekomendasi auditor, transaksi efek beragun aset pada GIAA dicatat sebagai liabilitas keuangan atau pinjaman pada laporan posisi keuangan.

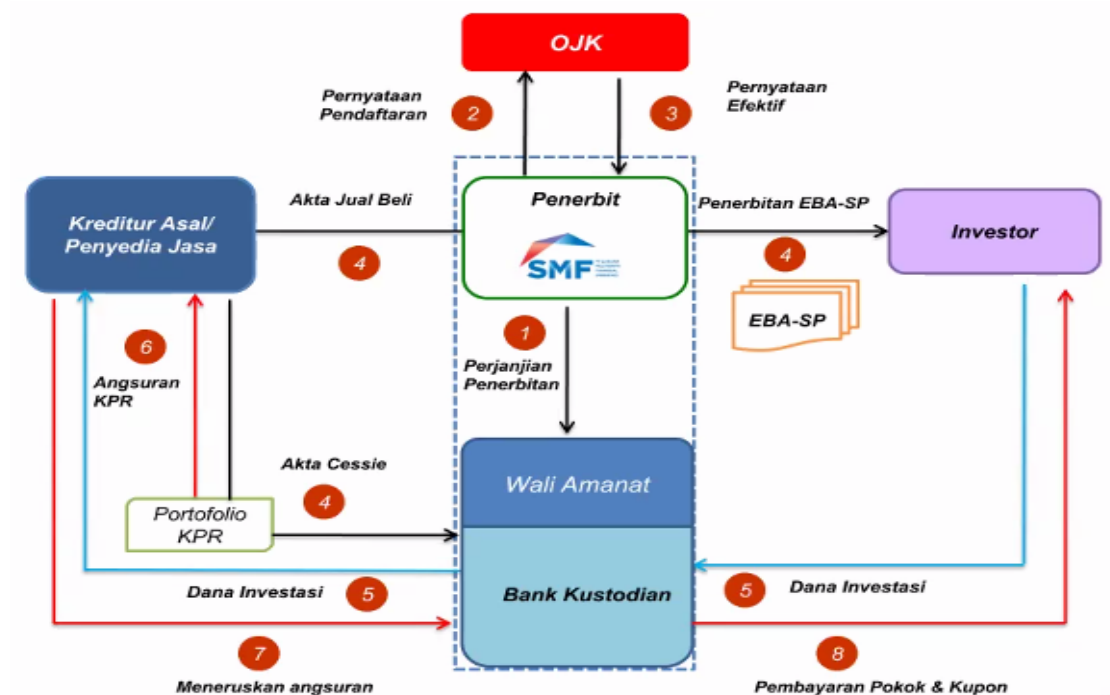
3) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Berbeda dengan instrumen sekuritisasi pada JSMR dan GIAA yang merupakan alternatif sumber pendanaan, sekuritisasi merupakan mandat utama PT Sarana

Multigriya Finansial (Persero)/SMF selaku *special mission vehicle* dalam pembiayaan sekunder perumahan. Mandat tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2020. Fungsi utama sekuritisasi bagi SMF tercantum dalam ketentuan tersebut di mana definisi pembiayaan sekunder perumahan adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang kepada kreditor asal dengan melakukan sekuritisasi. Operasi utama sekuritisasi SMF juga terlihat dari jumlah instrumen sekuritisasi yang pernah diterbitkan oleh SMF yaitu sebanyak 13 instrumen yang 11 di antaranya masih *outstanding* di Bursa Efek Indonesia.

Secara umum, model penerbitan instrumen sekuritisasi oleh SMF mengacu pada POJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan. Dengan demikian, *underlying asset* yang disekuritisasi adalah tagihan KPR atau *residential mortgage-backed securities* (RMBS). Skematik sekuritisasi pada SMF adalah sebagai berikut:

Gambar 5 Skematik EBA-SP SMF



Sumber: paparan PT SMF pada knowledge sharing 27 Juli 2021

f. Ringkasan *Benchmark* pada Emiten Penerbit Instrumen Sekuritisasi

Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai penerbitan instrumen sekuritisasi di Indonesia, kami melaksanakan kegiatan *knowledge sharing* dengan beberapa perusahaan berelasi dengan Pemerintah (Badan Usaha Milik Negara) yang pernah melakukan penerbitan instrumen sekuritisasi yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk./GIAA, PT Jasa Marga (Persero) Tbk./JSMR, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/SMF. Komparasi instrumen yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7 Komparasi Instrumen Sekuritisasi

Faktor Pembanding	EBA-SP SMF	KIK EBA JSMR	KIK EBA GIAA
Regulasi	POJK Nomor 23/POJK.04/2014	POJK Nomor 65/POJK.04/2017	POJK Nomor 65/POJK.04/2017
Jumlah Transaksi	13 instrumen	1 instrumen	1 instrumen
<i>Underlying Asset</i>	Piutang Kredit Pemilikan Rumah	Hak pendapatan tol	Hak pendapatan penjualan tiket
Sumber Pengembalian	Angsuran KPR	Pendapatan Tol Jagorawi	Tiket penerbangan umroh rute Jakarta-Madinah
Mekanisme	<i>Asset sale</i>	<i>Cash flow sale</i>	<i>Cash flow sale</i>
Jenis Sekuritisasi	<i>Existing asset, residential mortgage backed securities</i>	<i>Future flows</i>	<i>Future flows</i>
Akuntansi pada Originator	Penjualan Aset Keuangan	Pendapatan Ditangguhkan	Utang Jangka Panjang

Sumber: paparan SMF, JSMR, dan GIAA (diolah)

g. Penerbitan Instrumen Sekuritisasi oleh Pemerintah

Untuk memperoleh gambaran mengenai penerbitan instrumen sekuritisasi oleh Pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan, penulis melakukan kegiatan *knowledge sharing* dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) pada tanggal 29 Juli 2021. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, terdapat 2 (dua) model instrumen pembiayaan bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah yaitu Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Uraian mengenai kedua jenis instrumen disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8 Instrumen Pembiayaan Pemerintah

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Surat Berharga Negara (SBN)
1. Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN 2. Tujuan Penerbitan: Membiayai APBN 3. Bersifat <i>general financing & earmarked</i> dengan proyek tertentu 4. Penerbitannya memerlukan <i>underlying</i> berupa BMN, Proyek, atau Jasa. 5. Menggunakan akad syariah untuk menghasilkan kewajiban finansial antara <i>issuer</i> dengan investor 6. Basis Investor: Syariah & Konvensional	1. Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN 2. Tujuan Penerbitan: a. Membiayai Defisit APBN b. Menutupi kekurangan kas jangka pendek c. Mengelola portofolio utang negara 3. Bersifat <i>general financing</i> 4. Penerbitan tidak memerlukan <i>underlying</i> 5. Menggunakan akad perjanjian utang piutang 6. Basis Investor: Konvensional

Sumber: paparan DJPPR 29 Juli 2021

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Pemerintah telah melaksanakan transaksi mirip sekuritisasi pada penerbitan instrumen SBSN. Sesuai prinsip syariah, penerbitan SBSN harus didasarkan pada aset riil yang menjadi dasar penerbitan (*underlying asset*). Dalam Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN disebutkan bahwa Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Konsep *underlying asset* pada penerbitan SBSN adalah dilatarbelakangi pada prinsip penerbitan surat berharga syariah (sukuk) yang mesti bebas dari riba di mana dilarang adanya pembayaran bunga maupun jual beli utang sehingga sebagai solusinya adalah penggunaan *underlying asset* sebagai dasar penerbitan sukuk.

Underlying asset dalam penerbitan SBSN adalah penjualan hak manfaat Barang Milik Negara (BMN) yang dalam UU Nomor 19 Tahun 2008 didefinisikan sebagai hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut. Ketentuan tersebut merupakan *lex specialis* atas ketentuan pemindahtanganan BMN pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketentuan utama dalam penggunaan *underlying asset* dalam penerbitan SBSN tersebut adalah:

- 1) Tidak terdapat pengalihan fisik BMN.
- 2) Tidak terdapat pemindahan hak kepemilikan (*legal title*).
- 3) Tidak ada perubahan peruntukan atas BMN yang dijadikan Aset SBSN.
- 4) BMN akan disewa kembali oleh Pemerintah sampai berakhirnya waktu jatuh tempo SBSN.
- 5) Pada saat jatuh tempo atau dalam hal terjadi default BMN akan tetap dimiliki oleh Negara, sesuai *purchase & sale undertaking*.
- 6) Harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR pada saat pengesahan APBN
- 7) Jenis, nilai, dan spesifikasi BMN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 8) Jangka waktu penyewaan Aset SBSN oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN paling lama 60 tahun .
- 9) Menteri Keuangan wajib membeli kembali Aset SBSN, membatalkan Akad sewa, dan mengakhiri Akad penerbitan SBSN lainnya pada saat SBSN jatuh tempo.

Penggunaan *underlying asset* memang menjadikan transaksi penerbitan SBSN mirip dengan transaksi sekuritisasi. Namun demikian, masih terdapat perbedaan yang signifikan mengingat penerbitan SBSN menggunakan *underlying asset* adalah bentuk *asset-based financing* sementara penerbitan instrumen sekuritisasi efek beragun aset merupakan *asset-backed financing*. Menurut White&Case³³, perbedaan utama antara *asset-based* dengan *asset-backed* adalah bahwa *asset-based* menekankan pada kemampuan keuangan *obligor* bukan pada *underlying asset*.

Perbedaan mengenai *asset-based financing* dan *asset-backed financing* (dalam hal ini sukuk/SBSN) juga menjadi diskusi di DJPPR selaku pengelola portofolio pembiayaan Pemerintah Pusat. Perbedaan antara kedua model tersebut dapat ditinjau dari sifatnya, kepemilikan atas *underlying asset*, rating, pembayaran pokok, pembayaran imbalan, dan kondisi gagal bayar atau *default*.

³³ Asset-Based Sukuk: Is the time right for true securitisation, <https://www.whitecase.com/publications/insight/asset-backed-sukuk-time-right-true-securitisation>, diakses pada 03 Agustus 2021

Tabel 9 *Asset-Based* dan *Asset-Backed Sukuk*

Pembandingan	<i>Asset Based Sukuk</i>	<i>Asset Backed Sukuk</i>
Sifat instrumen	Lebih menyerupai karakteristik obligasi konvensional	Lebih menyerupai sekuritisasi aset
Kepemilikan <i>Underlying Asset</i>	Kepemilikan investor atas <i>underlying asset</i> adalah kepemilikan <i>beneficial ownership</i> , <i>legal title</i> tetap berada pada <i>originator</i>	Investor sepenuhnya memiliki <i>underlying asset</i> termasuk kepemilikan atas <i>legal title</i>
Rating Sukuk	Didasarkan pada <i>originator rating</i> sukuk, bukan berdasarkan <i>underlying asset</i>	Didasarkan sepenuhnya pada nilai dan performa <i>underlying asset</i>
Pembayaran Pokok	Pembayaran pokok sukuk dijamin oleh <i>obligor/originator</i> , melalui janji pembelian aset (<i>purchase undertaking</i>) oleh <i>obligor</i>	Pembayaran pokok sukuk didasarkan pada harga jual <i>underlying asset</i> sesuai harga pasar. Tidak ada janji pembelian aset (<i>purchase undertaking</i>) oleh <i>obligor</i>
Pembayaran Imbalan	Pembayaran imbalan dijamin dan dilakukan sepenuhnya oleh <i>obligor/originator</i>	Pembayaran kupon didasarkan sepenuhnya pada <i>income stream</i> dari <i>underlying asset</i>
Kondisi gagal bayar (default)	Instrumen menjadi tidak aman (<i>unsecured</i>) pada saat terjadi default, karena investor tidak memiliki hak secara langsung atas <i>underlying asset</i>	Instrumen menjadi aman (<i>secured</i>) pada saat terjadi default, karena investor memiliki hak secara langsung atas <i>underlying asset</i>

Sumber: paparan DJPPR 29 Juli 2021

4. Pemanfaatan BMN

Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu ruang lingkup pengelolaan BMN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Pemanfaatan BMN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Selain itu, secara khusus sebagai BLU yang dibentuk Pengelola

Barang untuk melakukan optimalisasi dan pemanfaatan BMN, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memiliki kerangka regulasi khusus mengenai pemanfaatan dan pengelolaan BMN dalam kelolaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.

Beberapa prinsip utama pemanfaatan BMN menurut PMK 115 adalah (1) pelaksanaan pemanfaatan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara, (2) pelaksanaan pemanfaatan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum, (3) pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN, (4) larangan BMN objek pemanfaatan untuk dijaminkan atau digadaikan, (5) peruntukan pemanfaatan sesuai perjanjian, dan (6) penilaian dalam rangka pemanfaatan dilakukan oleh penilai baik penilai pemerintah maupun penilai publik.

Bentuk-bentuk pemanfaatan BMN menurut PMK 115 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Ringkasan Bentuk Pemanfaatan BMN

Sewa	Definisi	Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
	Subjek	Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa, Perorangan, Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara dan badan usaha lainnya.
	Objek	BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian.
	Jangka waktu	Paling lama 5 (lima) tahun sejak dilakukan penandatanganan perjanjian dengan periode jam, hari, bulan maupun tahun dan dapat diperpanjang.
	Imbalan	Biaya sewa
Pinjam Pakai	Definisi	Pemanfaatan BMN melalui penyerahan penggunaan BMN dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dalam Jangka Waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
	Subjek	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
	Objek	BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan, baik seluruhnya maupun sebagian.

	Jangka waktu	Paling lama 5 (lima) tahun sejak dilakukan penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang.
	Imbalan	Manfaat sosial dan/atau manfaat ekonomi
Kerjasama Pemanfaatan (KSP)	Definisi	Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
	Subjek	BUMN, BUMD, swasta non-perorangan
	Jangka waktu	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun, untuk KSP Penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang.
	Imbalan	Kontribusi tetap dan variabel
Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG)	Definisi	Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
	Subjek	BUMN, BUMD, swasta non-perorangan, badan hukum lainnya
	Objek	BMN berupa tanah
	Jangka waktu	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian dan tidak dapat diperpanjang.
	Imbalan	Kontribusi tetap dan variabel
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPi)	Definisi	Pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
	Subjek	Badan Usaha Swasta berbentuk PT, Badan Hukum asing, BUMN, BUMD, Anak perusahaan BUMN, dan Koperasi

	Objek	BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian
	Jangka waktu	Paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang.
	Imbalan	Aset hasil dan pembagian kelebihan keuntungan (<i>clawback</i>)
Kerjasama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)	Definisi	Pemanfaatan BMN melalui optimalisasi BMN untuk meningkatkan fungsi operasional BMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur lainnya.
	Subjek	Pelaksana KETUPI adalah Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN (PJPB) dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan mitra BUMD, Swasta berbentuk PT, Badan Hukum Asing atau Koperasi.
	Objek	BMN berupa tanah dan/atau bangunan beserta fasilitasnya.
	Jangka waktu	Paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang.
	Imbalan	<i>Upfront payment</i>

Kerjasama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) bisa dikatakan merupakan instrumen yang memiliki motif yang sama dengan penerbitan instrumen sekuritisasi. Sama-sama bertujuan untuk memperoleh *upfront payment* atau *proceed* dengan melakukan “penjualan putus” atau *true-sales* yang juga berarti mengkonversi aset non-likuid menjadi aset likuid.

Sementara itu, selaras dengan fleksibilitas pengelolaan keuangannya sebagai BLU, LMAN memiliki bentuk pemanfaatan dalam rangka optimalisasi yang sedikit berbeda dari pemanfaatan BMN pada PMK 115. Bentuk pemanfaatan BMN di LMAN menurut PMK 144 untuk seluruh jenis aset kelolaan di LMAN adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Ringkasan Bentuk Pemanfaatan BMN di LMAN

Sewa Guna	Definisi	Pemanfaatan oleh Mitra dalam jangka waktu tertentu dan menerima tarif pemanfaatan
	Subjek	Mitra termasuk K/L dan Pemda
	Jangka waktu	5 tahun, dan dapat lebih sd 50 tahun
	Imbalan	(<i>lumpsum</i> dan <i>toll fee</i>)/Uang Sewa Guna

Kerjasama Pendayagunaan (KSPd)	Definisi	Pemanfaatan yang merupakan bentuk kerja sama dengan dibangunnya aset oleh mitra
	Subjek	Kecuali perorangan
	Jangka waktu	Max. 30 tahun dapat diperpanjang
	Imbalan	Imbal hasil tetap dan imbal hasil variabel
Kerjasama Operasi (KSO)	Definisi	Pemanfaatan yang merupakan bentuk kerja sama atas proyek atau kegiatan usaha secara bersama-sama
	Subjek	Kecuali perorangan
	Jangka waktu	Max. 30 tahun dapat diperpanjang
	Imbalan	Imbal hasil
Kerjasama Manajemen (KSM)	Definisi	Pemanfaatan yang merupakan bentuk kerja sama untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh LMAN atas aset <i>ready to use</i> , dengan mitra tidak mengeluarkan investasi dan LMAN tidak memiliki expertise dalam hal tertentu.
	Subjek	Termasuk perorangan
	Jangka waktu	Max. 30 tahun dapat diperpanjang
	Imbalan	Bagi hasil

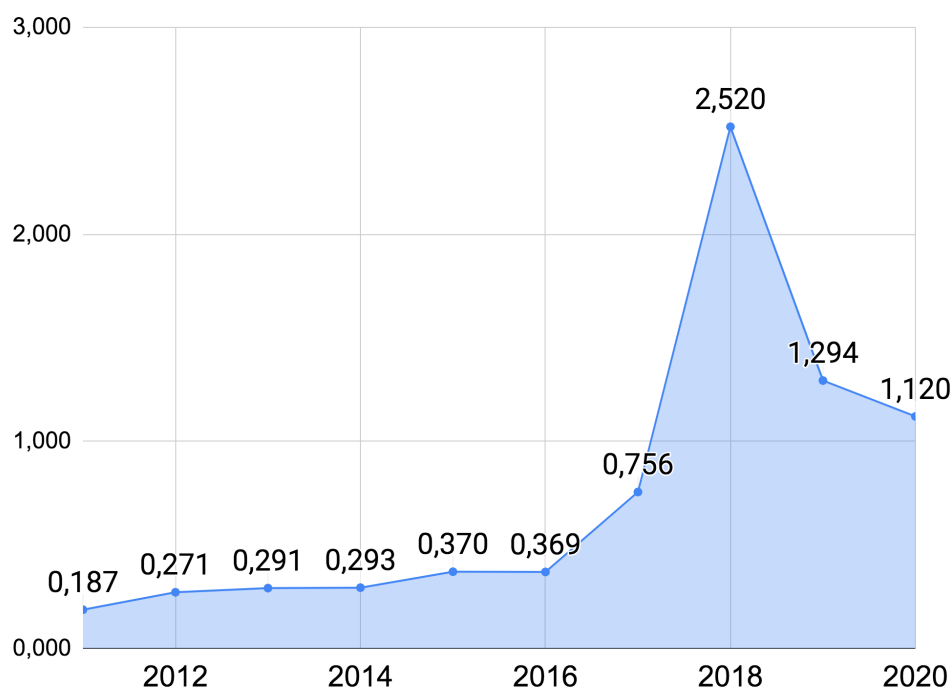
5. Sekuritisasi Pendapatan Masa Depan Pemanfaatan BMN Sebagai Pembiayaan Inovatif

a. Potensi Pemanfaatan BMN untuk Sekuritisasi

Sebagaimana dijabarkan pada bagian pendahuluan, pemanfaatan merupakan pendayagunaan BMN selain untuk tugas dan fungsi pemerintahan yang salah satu motifnya (meskipun bukan satu-satunya) adalah untuk memperoleh imbalan. Pemanfaatan BMN dapat dikelompokkan sebagai transaksi pertukaran (*exchange transaction*) di mana Pemerintah selaku pemilik BMN memberikan hak guna BMN kepada mitra pemanfaatan dan secara langsung menerima imbalan yang setara atas pemberian hak guna tersebut. Dengan demikian, meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator kinerja, besaran imbalan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh Pemerintah merupakan variabel yang sangat relevan menjadi perhatian. Baik dalam rangka dukungan *resource envelope* pada saat penyusunan APBN maupun untuk kebutuhan pengukuran rentabilitas terkait optimalnya imbal hasil atas aset (*return on asset*) maupun investasi (*return on investment*).

Mengacu pada data runut waktu (*time-series*) yang kami himpun dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat³⁴ tahun 2011-2020, pendapatan dari pemanfaatan BMN dalam arti sempit³⁵ tercatat cukup stabil, dengan peningkatan *year-on-year* tajam di tahun 2018 di mana pada tahun 2018 tercatat capaian pendapatan pemanfaatan BMN sebesar Rp2,52 triliun. Secara rata-rata, pendapatan dari pemanfaatan BMN dalam arti sempit pada periode 2011-2020 adalah sebesar Rp747,2 miliar. Pada periode observasi tersebut tercatat *compounded annual growth rate* (CAGR) sebesar 22,02%.

Gambar 6 Runut Waktu PNBPN Pemanfaatan BMN Arti Sempit pada LKPP 2011-2020 (dinyatakan dalam Rp triliun)



Sumber: LKPP 2011-2021 (diolah)

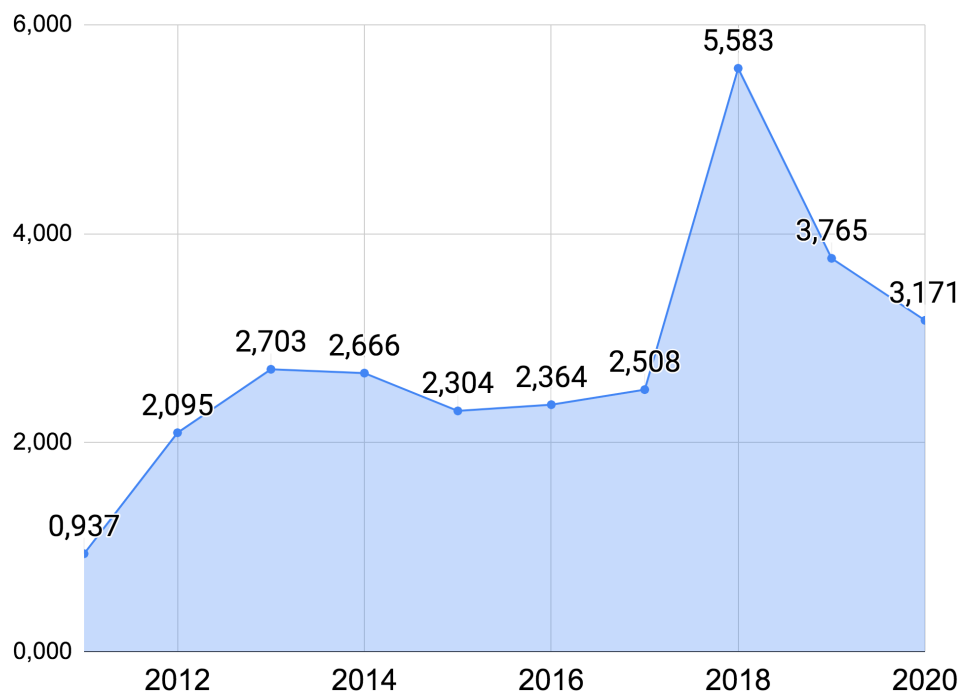
Apabila dilakukan perluasan lingkup pemanfaatan BMN dengan memasukkan pendapatan dari operasi BLU pengelola kawasan dan pendapatan dari kerjasama BLU, tercatat figur yang relatif stabil dengan lonjakan di tahun 2018. Terdapat fluktuasi yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pemanfaatan dalam arti sempit. Secara rata-rata pada periode 2011-2020 pendapatan pemanfaatan BMN dalam arti luas tercatat sebesar Rp2,81 triliun. CAGR pada periode tersebut adalah sebesar 14,5%.

³⁴ Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp/>, diakses pada 04 Agustus 2021

³⁵ pendapatan dari pemanfaatan BMN dalam arti sempit terdiri dari komponen PNBPN pemanfaatan BMN pada Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan LMAN

Gambar 7 Runut Waktu PNBP Pemanfaatan BMN Arti Luas pada LKPP 2011-2020
(dinyatakan dalam Rp triliun)



Sumber: LKPP 2011-2021 (diolah)

Dengan tingkat stabilitas yang cukup baik sebagaimana hasil observasi yang tersedia, pendapatan dari pemanfaatan BMN kiranya dapat menjadi *underlying asset* dalam penerbitan instrumen sekuritisasi. Stabilitas dan tingkat fluktuasi yang relatif rendah sebagaimana tergambar dalam data historis dapat menjadi salah satu indikasi prediktabilitas dari pendapatan pemanfaatan BMN di masa depan. Prediktabilitas atau *reasonable predictability* dengan memanfaatkan data historis terutama dari sewa (*rental*) properti dan real estat merupakan salah satu fitur utama sekuritisasi menurut Kothari³⁶ yang menyebutkan:

To be securitizable, the receivables must have a reasonable predictability. Normally, the receivables in question are backed by payment schedule, such as repayment of housing loans. There are cash flows that are not based on a payment schedule, but which can be modeled based on experience, such as rentals from real estate. Absolutely unpredictable receivables will be difficult to securitize, as it is difficult to envisage a security backed by such cash flow.

³⁶ Kothari, *Securitization: The Financial Instrument of The Future*, 15

b. Model Sekuritisasi Pendapatan Masa Depan Pemanfaatan BMN

1) Penentuan Transaksi Pemanfaatan BMN

Apabila kita telah sepakat dengan adanya potensi pemanfaatan BMN untuk menjadi *underlying asset* sekuritisasi, hal yang perlu kita kaji adalah bagaimana menentukan jenis transaksi pemanfaatan BMN yang akan dijadikan *underlying asset*. Melihat praktik yang dilakukan oleh JSMR, hal pertama yang menjadi pertimbangan adalah menggunakan transaksi pemanfaatan BMN yang relatif *mature*, baik dalam bentuk adanya arus kas kontraktual yang jelas dan dalam hal arus kas kontraktual belum tersedia, maka arus kas masa depan mesti dapat dipastikan memiliki prediktabilitas yang tinggi. Contoh pemanfaatan BMN yang memiliki arus kas kontraktual adalah transaksi sewa dan kerjasama pemanfaatan di Pengguna Barang atau Pengelola Barang dan transaksi sewa guna di LMAN. Sementara itu, contoh pemanfaatan BMN yang memiliki prediktabilitas cukup baik adalah sewa guna dengan mekanisme *toll-fee* yang juga dilaksanakan oleh LMAN.

2) Penyusunan Skematik Sekuritisasi

Sebagai sebuah instrumen yang relatif belum banyak digunakan di Indonesia dan belum secara eksplisit dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, penyusunan skematik transaksi sekuritisasi menjadi tahapan yang sangat signifikan. Penyusunan skematik sekuritisasi akan mengikuti praktik terbaik yang ada. Model yang akan digunakan *asset-backed financing* dengan imbalan yang diperoleh dari pemanfaatan BMN sebagai sumber pembayaran kepada investor (*earmarked*). Jenis instrumen, dalam konteks instrumen konvensional atau instrumen syariah, akan sangat berkaitan dengan kerangka regulasi yang perlu diterbitkan jika instrumen ini akan direalisasikan. Adapun saat ini, model *earmarked* baru dimungkinkan untuk instrumen syariah. Instrumen yang akan diterbitkan adalah efek beragun aset pendapatan masa depan dari pemanfaatan BMN.

Terkait apakah instrumen ini merupakan *existing asset securitization* dan *future flows securitization*, memang akan menjadi diskusi lebih jauh mengingat pada praktik yang ada saat ini, pemanfaatan BMN dituangkan dalam kontrak tertentu sehingga arus kas kontraktual sangat mungkin telah diketahui ataupun dapat diekspektasi secara baik. Namun demikian, kami juga mencoba menggunakan pendekatan akuntansi di mana pendapatan baru akan timbul ketika hak atas pendapatan sudah timbul. Dan dalam hal sewa aset, pendapatan timbul ketika periode sewa telah dilewati. Dengan demikian, kiranya sekuritisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN pada satu sisi memenuhi kriteria *existing asset securitization* dan pada sisi yang lain juga memiliki nuansa *future flows securitization*.

Skematik transaksi sekuritisasi yang kami usulkan akan mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a) Pengelola Barang dengan Pengguna Barang atau LMAN menentukan transaksi pemanfaatan BMN yang akan dijadikan *underlying asset* dengan memperhatikan kriteria terkait maturitas. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan terkait apakah suatu BMN atau pemanfaatan BMN telah menjadi *underlying asset* pada *asset based financing* yang dilakukan saat ini yaitu SBSN.
- b) Pengelola Barang bersama Pengguna Barang atau LMAN melakukan penghitungan nominal yang akan disekuritisasi dengan menetapkan persentase tertentu atas proyeksi pendapatan masa depan yang akan disekuritisasi serta mempertimbangkan tingkat diskonto tertentu.
- c) Pembentukan *special purposed entity* yang akan menerbitkan instrumen sekuritisasi dalam bentuk efek beragun aset pendapatan masa depan dari pemanfaatan BMN. *Special purpose entity* ini dapat berupa badan hukum yang sepenuhnya baru atau dapat menggunakan *special purpose vehicle* yang telah dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka penerbitan SBSN. *Special purpose vehicle* merupakan badan hukum yang dibentuk semata-mata hanya untuk kepentingan penerbitan sukuk.
- d) Dalam hal dilakukan pembentukan *special purpose entity* baru, maka karakteristiknya dapat menggunakan karakter *special purpose vehicle* untuk penerbitan SBSN sebagai berikut:

Tabel 12 Karakteristik *Special Purpose Entity*

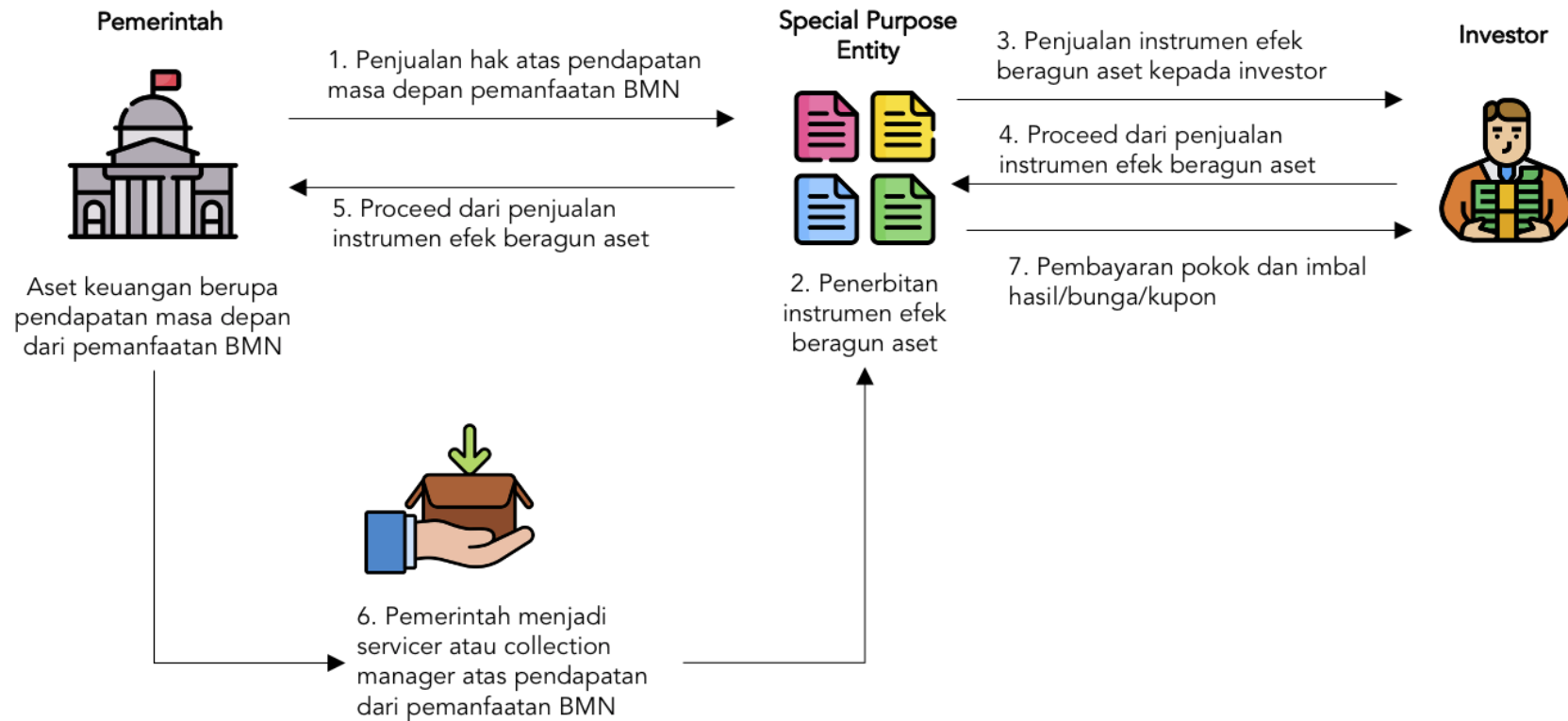
Bentuk Hukum	Peranan	Karakteristik
(1) Merupakan badan hukum independen yang didirikan semata-mata untuk tujuan penerbitan instrumen sekuritisasi (2) Dapat didirikan dalam bentuk badan hukum berupa <i>corporation, trust, partnership, limited liability company, dan subsidiary</i>	(1) Sebagai penerbit instrumen sekuritisasi (<i>issuer</i>) (2) Sebagai wali amanat untuk mewakili kepentingan investor (3) Sebagai pelaksana transaksi terkait <i>underlying asset</i>	(1) Memiliki permodalan sangat kecil (2) Modal pendirian 100% dari sponsor/ <i>obligor</i> (3) Tidak memiliki manajemen dan karyawan yang secara khusus bekerja pada <i>special purpose vehicle</i> , seluruhnya bersifat <i>ex-officio</i> (4) <i>Bankruptcy remote</i> (5) <i>Off-balance sheet</i> , laporan keuangan terpisah dari laporan keuangan sponsor/ <i>obligor</i>

Sumber: bahan paparan DJPPR pada 29 Juli 2021

- e) *Special purpose entity* mengakuisisi hak kontraktual atas pendapatan masa depan pemanfaatan BMN. Proses akuisisi akan dituangkan dalam perjanjian atau kontrak. Akuisisi dilaksanakan sebesar nilai yang didiskontokan.
- f) Termasuk dalam perjanjian adalah penentuan rekening escrow untuk menampung *proceed* hasil penjualan instrumen efek beragun aset kepada investor serta menampung arus kas imbal hasil pemanfaatan BMN yang akan didistribusikan oleh *special purpose entity* kepada investor.
- g) *Special purpose entity* melakukan penerbitan instrumen efek beragun aset pendapatan masa depan pemanfaatan BMN. Instrumen akan dijual kepada investor baik institusional maupun ritel sesuai dengan perencanaan dan tingkat fraksionalisasi instrumen. *Proceed* dari penjualan akan diterima oleh *special purpose entity*.
- h) *Proceed* dari penjualan instrumen efek beragun aset akan ditransfer ke rekening Pemerintah (baik pada Rekening Kas Umum Negara atau Rekening Pemerintah Lainnya pada BLU) dan merupakan hasil dari pelepasan hak kontraktual pendapatan masa depan BMN dari Pemerintah kepada *special purpose entity*.
- i) Bendaharawan Penerimaan pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan bertindak sebagai *servicer* dalam rangka mengalihkan arus kas dari pemanfaatan BMN kepada rekening *escrow*.
- j) Khusus untuk pemanfaatan BMN yang dilaksanakan oleh satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), termasuk LMAN, maka yang bertindak selaku *servicer* adalah Bendaharawan Penerimaan pada BLU.
- k) *Special purpose entity* mendistribusikan arus kas dari pemanfaatan BMN kepada investor sebagai pengembalian pokok dan pembayaran imbalan bagi hasil atau bunga.

Skematik penerbitan instrumen efek beragun aset dari pendapatan masa depan pemanfaatan BMN dapat digambarkan dalam infografis sebagai berikut:

Gambar 8 Skematik Instrumen Efek Beragun Aset Pendapatan Masa Depan Pemanfaatan BMN



3) Contoh Simulasi Perhitungan Instrumen Sekuritisasi

Untuk memberikan contoh riil atas instrumen sekuritisasi sesuai penjelasan di atas, kami mencoba membuat simulasi sekuritisasi dengan memilih beberapa transaksi pemanfaatan BMN yang ada. Sebanyak 2 transaksi merupakan pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dengan BUMN kebandarudaraan, 4 transaksi merupakan pemanfaatan sewa guna oleh LMAN, dan 1 transaksi sewa guna berbasis *toll-fee* atau sewa variabel oleh LMAN. Dari transaksi-transaksi tersebut, sebanyak 6 transaksi merupakan pemanfaatan yang telah diketahui arus kas kontraktualnya dalam perjanjian dan 1 transaksi *toll-fee* akan didasarkan pada estimasi atau proyeksi. Periode instrumen sekuritisasi disimulasikan selama 8 tahun dengan tingkat bunga sebesar 5,5% (tingkat bunga ini masih bersifat diskresioner) dan diasumsikan persentase pendapatan yang akan disekuritisasi sebesar 60%. Dengan menggunakan asumsi tersebut, maka nominal yang dapat disekuritisasi adalah sebesar Rp1,058 triliun.

Tabel 13 Simulasi Perhitungan Instrumen Sekuritisasi

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Proyeksi Pendapatan	445.492.000.000	348.744.000.000	270.733.000.000	248.770.000.000	230.530.000.000	215.111.000.000	202.122.000.000	191.219.000.000
Nominal Sekuritisasi	267.295.200.000	209.246.400.000	162.439.800.000	149.262.000.000	138.318.000.000	129.066.600.000	121.273.200.000	114.731.400.000
Tingkat Diskonto	0,94787	0,89845	0,85161	0,80722	0,76513	0,72525	0,68744	0,65160
Pendapatan Didiskonto	253.360.379.147	187.997.933.559	138.335.953.287	120.486.785.539	105.831.853.555	93.605.013.833	83.367.661.571	74.758.850.670
Total	1.057.744.431.161							
Dibulatkan	1.058.000.000.000							

Skedul amortisasi dengan periode pembayaran pokok dan bunga per semester atau semi-annual adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Skedul Amortisasi Efek Beragun Aset

Periode	Total Pembayaran	Pembayaran Pokok	Pembayaran Bunga	Saldo
0				1.058.000.000.000
1	-82.626.729.317	-53.531.729.317	-29.095.000.000	1.004.468.270.683
2	-82.626.729.317	-55.003.851.873	-27.622.877.444	949.464.418.811
3	-82.626.729.317	-56.516.457.799	-26.110.271.517	892.947.961.012
4	-82.626.729.317	-58.070.660.389	-24.556.068.928	834.877.300.623
5	-82.626.729.317	-59.667.603.549	-22.959.125.767	775.209.697.073
6	-82.626.729.317	-61.308.462.647	-21.318.266.670	713.901.234.426
7	-82.626.729.317	-62.994.445.370	-19.632.283.947	650.906.789.057
8	-82.626.729.317	-64.726.792.617	-17.899.936.699	586.179.996.439
9	-82.626.729.317	-66.506.779.414	-16.119.949.902	519.673.217.025
10	-82.626.729.317	-68.335.715.848	-14.291.013.468	451.337.501.176
11	-82.626.729.317	-70.214.948.034	-12.411.781.282	381.122.553.142
12	-82.626.729.317	-72.145.859.105	-10.480.870.211	308.976.694.037
13	-82.626.729.317	-74.129.870.230	-8.496.859.086	234.846.823.807
14	-82.626.729.317	-76.168.441.662	-6.458.287.655	158.678.382.145
15	-82.626.729.317	-78.263.073.808	-4.363.655.509	80.415.308.337
16	-82.626.729.317	-80.415.308.337	-2.211.420.979	0
	-1.322.027.669.064	-1.058.000.000.000	-264.027.669.064	

c. Rekomendasi dan Hal-hal yang Perlu Disiapkan

Dengan mempertimbangkan adanya potensi pendapatan yang relatif stabil dari pemanfaatan BMN sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan serta dengan mengkonsiderasi adanya praktik di sektor privat yang berpotensi untuk diadaptasi di sektor pemerintahan, kami merekomendasikan:

- 1) Pengangkatan wacana penerbitan instrumen sekuritisasi efek beragun aset dengan pendapatan masa depan dari pemanfaatan BMN sebagai *underlying asset*-nya. Instrumen sekuritisasi ini dapat menjadi kontribusi *tangible* DJKN pada inisiatif pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang digagas Pemerintah dalam RPJMN maupun Kementerian Keuangan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

- 2) Pengkajian lebih mendalam instrumen sekuritisasi pendapatan masa depan dari pemanfaatan BMN sebagai alternatif baik sebagai substitusi dan komplemen atas mekanisme Kerjasama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) yang sama-sama merupakan instrumen monetisasi dengan motif penerimaan *upfront payment* atau *proceed* dari pemanfaatan BMN yang digagas DJKN.
- 3) Diskusi dan koordinasi mendalam dengan DJPPR selaku pengelola instrumen pembiayaan pemerintah terkait pelaksanaan penerbitan instrumen sekuritisasi dengan *underlying asset* pendapatan dari pemanfaatan BMN sebagai perluasan dari model *asset-based financing* yang ada saat ini, menuju ke arah *asset-backed financing*. Selain itu instrumen ini dapat menjadi bentuk diversifikasi baik bagi Pemerintah selaku originator serta bagi investor.
- 4) Pengkajian dan uji tuntas dari sisi hukum guna memastikan perangkat hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan transaksi sekuritisasi.

6. Batasan Penulisan

Beberapa batasan dalam penelitian dan penyusunan *capstone project* ini yang dapat menjadi ruang penyempurnaan serta pengembangan ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sebuah penelitian eksploratori, penyusunan *capstone project* ini, masih terbatas³⁷ pada tujuan untuk mengembangkan konsep penelitian secara lebih jelas, menetapkan prioritas, mengembangkan definisi operasional, serta menyempurnakan desain penelitian untuk dilanjutkan pada penelitian dan pengkajian mendalam selanjutnya.
- b. Pemilihan narasumber dan *experts* yang menjadi tujuan *interview* juga dilakukan secara *purposive* meskipun kami merasa narasumber dan *experts* tersebut telah mewakili lansekap sekuritisasi di Indonesia secara memadai. Selain itu, belum terdapat *experts* dari kalangan akademis yang kami jadikan objek *interview*. Termasuk pula masih diperlukannya penggalian informasi terkait sekuritisasi yang dilakukan oleh entitas sektor publik (non-korporasi publik) di luar negeri.
- c. Masih terdapat ruang penggalian informasi apabila dilakukan *focus group discussion* dengan melibatkan regulator pengelolaan portofolio pembiayaan pemerintah secara lebih luas.
- d. Karena latar belakang keilmuan yang kami miliki adalah di bidang ekonomi, keuangan, dan akuntansi, maka *capstone project* ini masih belum mengulas secara mendalam transaksi sekuritisasi dari sisi hukum/legal.

³⁷ Donald Cooper and Pamela S. Schindler, *Business Research Methods Twelfth Edition*, 94

7. Referensi

Vinod Kothari, *Securitization: The Financial Instrument of The Future* (Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2006)

Donald Cooper and Pamela S. Schindler, *Business Research Methods Twelfth Edition* (New York: McGraw-Hill Irwin, 2014)

Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan J. Marcus, *Investments: Tenth Edition* (New York: McGraw-Hill Education, 2014)

Gary Gorton and Andrew Metrick, *Working Paper 18611: Securitization* (Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2012)

www.kemenkeu.go.id

www.idx.co.id

www.whitecase.com

www.jasamarga.com

www.garuda-indonesia.com

www.smf-indonesia.co.id